II. ESTADO Y OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

A. ESTADO

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

CIRCULAR de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, relativa a las normas para que los empleados públicos de la Administración del Estado puedan participar en las elecciones del próximo día 29 de noviembre de 2026.

El Boletín Oficial del Estado de 6 de octubre de 2026 ha publicado el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones generales, que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de 2026.

El artículo 13 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril (B.O.E. del 17 de abril), de regulación complementaria de los procesos electorales, establece que las Administraciones Públicas respecto de su personal, adoptarán medidas precisas para que los electores que presten sus servicios el día de las elecciones puedan disponer en su horario laboral de hasta cuatro horas libres para el ejercicio del derecho de voto, que serán retribuidas.

En consecuencia, la Delegación del Gobierno en Castilla y León, en ejercicio de las competencias que en materia de permisos del personal funcionario al servicio de la Administración del Estado le atribuye el artículo 11 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. de 7 de diciembre de 1984), de atribución de competencias en materia de personal, en desarrollo de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y de la que le confiere el artículo 13.5 del citado Real Decreto 605/1999 respecto de la dispensa de servicio del personal que se presente como candidato, y a fin de dar adecuada difusión a los derechos que la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y el propio Real Decreto 605/1999 reconocen tanto al personal funcionario como al personal laboral, incluido el comprendido en el ámbito del IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado (Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, B.O.E. de 17 de mayo de 2019), ante la próxima celebración de elecciones, el día 29 de noviembre de 2026, procede a la concreción de las normas relativas al desarrollo de la jornada electoral y

DISPONE

Primero.– Los empleados públicos que presten sus servicios el día de las elecciones pueden disponer en su horario laboral de hasta cuatro horas libres para el ejercicio del derecho de voto, que serán retribuidas. Cuando el servicio se preste en jornada reducida, se llevará a cabo una reducción proporcional del permiso.

Segundo.– Los empleados públicos que por hallarse realizando funciones lejos de su domicilio habitual o en otras condiciones de las cuales se deriven dificultades para ejercer el derecho de sufragio el día de las elecciones, disfrutarán en su horario laboral de hasta cuatro horas libres para que formulen personalmente la solicitud de certificación acreditativa de su inscripción en el censo, conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio (B.O.E. de 20 de junio de 1985), del Régimen Electoral General, así como para la remisión del voto por correo.

Tercero.– Según lo dispuesto en los artículos 28.1. y 78.4. de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y en el artículo 13.3 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, los empleados públicos que sean nombrados Presidentes o Vocales de las Mesas Electorales y los que acrediten su condición de Interventores tienen derecho durante el día de la votación a un permiso retribuido de jornada completa, si no disfrutan en tal fecha del descanso semanal. En todo caso, tendrán derecho a una reducción de su jornada de trabajo de cinco horas el día inmediatamente posterior.

Cuarto.– De acuerdo con lo previsto en el artículo 76.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y en el artículo 13.4 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, los empleados públicos que acrediten su condición de apoderados tendrán derecho a un permiso retribuido durante el día de la votación, siempre que no disfruten en tal fecha del descanso semanal.

Quinto.– Los empleados públicos que se presenten como candidatos, previa solicitud, podrán ser dispensados durante la campaña electoral (del 13 al 27 de noviembre), de la prestación del servicio en sus respectivas unidades, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.5 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, en relación con el artículo 48. j) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (B.O.E. de 31 de octubre 2015), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y con el artículo 75 f) del IV Convenio colectivo único.

Sexto.– Esta circular será comunicada a las Subdelegaciones del Gobierno de las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, para su máxima difusión en los Centros de la Administración General del Estado y se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 15 de octubre de 2026.

El Delegado del Gobierno
en Castilla y León,
Fdo.: Nicanor Sen Vélez

CV: BOCYL-D-20102026-203-17